

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4339/2539

นางสมบัติ สังข์ปาน
นางสาวรำไพหรือศุภรำไพ หาญทวีพานิ
ชัย

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 271

แม้สัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษตามยอมจะมีได้ระบุโดย
แจ้งชัดว่าห้ามจำเลยนำที่ดินพิพาทไปให้ผู้อื่นเช่าช่วงก็ตาม แต่ก็ระบุว่าโจทก์ยอมให้
จำเลยในฐานะผู้เช่าเดิมใช้ที่ดินพิพาทต่อไปได้อีกจนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2539 ซึ่ง
หมายความว่าให้จำเลยเป็นผู้ใช้และจะส่งมอบที่ดินพิพาทคืนโจทก์ในวันที่ 2 มีนาคม
2539 แต่จำเลยมิได้ใช้ที่ดินพิพาทตามสัญญาประนีประนอมยอมความอีกต่อไปกลับ
นำไปให้ผู้อื่นเช่าช่วงใช้ที่ดินพิพาทแทนจำเลย เป็นการประกอบกรรมอันเป็นเหตุให้
โจทก์ต้องรับภาระเพิ่มขึ้นจากสัญญาประนีประนอมยอมความ เมื่อจำเลยกระทำการ
ดังกล่าวหลังจากที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษตามยอม จึงเป็นปฏิปักษ์ต่อการที่จะต้อง
ปฏิบัติตามคำพิพากษตามยอม โจทก์ชอบที่จะขอให้บังคับจำเลยออกจากที่ดินพิพาท
นั้นได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 271

แม้สัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษตามยอมจะมีได้ระบุโดย
แจ้งชัดว่าห้ามจำเลยนำที่ดินพิพาทไปให้ผู้อื่นเช่าช่วงก็ตาม แต่ก็ระบุว่าโจทก์ยอมให้

จำเลยในฐานะผู้เช่าเดิมใช้ที่ดินพิพาทต่อไปได้อีกจนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2539 ซึ่ง
หมายความว่าให้จำเลยเป็นผู้ใช้และจะส่งมอบที่ดินพิพาทคืนโจทก์ในวันที่ 2 มีนาคม
2539 แต่จำเลยมิได้ใช้ที่ดินพิพาทตามสัญญาประนีประนอมยอมความอีกต่อไปกลับ
นำไปให้ผู้อื่นเช่าช่วงใช้ที่ดินพิพาทแทนจำเลย เป็นการประกอบกรรมอันเป็นเหตุให้
โจทก์ต้องรับภาระเพิ่มขึ้นจากสัญญาประนีประนอมยอมความ เมื่อจำเลยกระทำการ
ดังกล่าวหลังจากที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาตามยอม จึงเป็นปฏิปักษ์ต่อการที่จะต้อง
ปฏิบัติตามคำพิพากษาตามยอม โจทก์ชอบที่จะขอให้บังคับจำเลยออกจากที่ดินพิพาท
นั้นได้ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 271

(สรวรค์ ศักดารักษ์-อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักกราล)

ศาลแพ่ง - นายพิชัย อภิชาติอำมฤต

ศาลอุทธรณ์ - นายสุริยะ เดชดำน

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ